

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2014, 13-80.849, Publié au bulletin

TEXTE INTÉGRAL

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 13-80.849

ECLI : FR:CCASS:2014:CR02154

Publié au bulletin

Solution : Cassation partielle sans renvoi

Audience publique du mardi 27 mai 2014

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 21 décembre 2012

Président

M. Louvel

Rapporteur

Mme Vannier

Avocat général

Mme Caby

Avocat(s)

Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Frédéric X...,

- L'Etablissement national des invalides de la Marine, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-François Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., marin pêcheur, chargé par son employeur, M. X..., de placer le produit de la pêche dans la glacière de la criée du port, en a été empêché par une fourgonnette arrêtée devant le bâtiment ; qu'il a pénétré dans le véhicule et l'a déplacé, blessant grièvement, dans la manoeuvre, son propriétaire, M. Z..., qui chargeait des marchandises par la portière latérale gauche ;

Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré M. Y... coupable du délit de blessures involontaires, l'a condamné à réparer le préjudice des parties civiles, M. Z... et l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM), organisme tiers payeur, et a dit le jugement opposable à M. X..., ainsi qu'à la Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, parties intervenantes ;

Attendu que, sur appel du prévenu et de la victime, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. Y... et l'a infirmé sur les intérêts civils, mettant M. Y... hors de cause, déboutant M. Z... et l'ENIM de leurs prétentions dirigées contre lui, disant que M. X... et la Mutuelle de Poitiers sont tenus de réparer le préjudice de M. Z... et condamnant M. X... à payer à la Mutuelle de Poitiers la moitié des sommes qu'elle avait versées à la victime à titre de provision ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'ENIM, pris de la violation des articles 1382, 1384 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 51 du décret du 17 juin 1938, 29 de la loi du 5 juillet 1985, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis M. Y... hors de cause et débouté l'ENIM de ses prétentions à l'encontre de ce dernier ;

" aux motifs que M. Y... ne conteste pas avoir causé à M. Z... les dommages qui lui sont reprochés ; que ces dommages sont survenus alors qu'il déplaçait le véhicule de M. Z... sans s'être rendu compte que son propriétaire était penché à l'intérieur de celui-ci ; que les parties n'ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l'accident était accessible à la circulation ; que l'accident précité doit donc s'entendre d'un accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il apparaît que cet accident est survenu alors que M. Y... était dans l'exercice de son activité professionnelle et le fait qu'il ait déplacé le véhicule litigieux n'avait comme objectif que de lui permettre, dans le cadre de cette activité, l'accès à la porte de la glacière obstruée par la présence de cet utilitaire ; qu'il y a donc lieu de considérer que M. Y... était alors bien dans l'exercice normal de son activité professionnelle ;... ; qu'en ce qui concerne Frédéric X..., en sa qualité de commettant : si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas celles de l'article 1384 al. 5 du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que dès lors qu'il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu'il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X..., il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z... ; que c'est donc à tort que la décision entreprise, qui sera réformée sur ce point, a déclaré M. Y... responsable du préjudice subi par M. Z... ; qu'en ce qui concerne M. Y..., en sa qualité de préposé : dès lors que M. X..., en sa qualité d'employeur, a été déclaré civilement responsable de M. Y..., en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code civil précité, il convient de mettre ce dernier hors de cause ; qu'en conséquence M. X..., en sa qualité d'employeur de M. Y... ne peut conclure à la condamnation de ce dernier à indemniser M. Z... de son préjudice ainsi que l'ENIM au titre de ses débours et pas davantage à la limitation du recours subrogatoire de la Mutuelle de Poitiers à l'encontre de son préposé ; qu'il sera, de ce fait, débouté de ses prétentions à ce titre ; que le jugement entrepris sera également réformé en ce qu'il a déclaré M. Y... entièrement responsable du préjudice subi par la victime du fait de l'accident de la circulation survenu le 22 avril 2011 à Saint-Pierre et d'Oléron ; ... ; qu'en ce qui concerne les autres demandes : l'ENIM poursuit, à l'encontre de M. Y... la revalorisation de la somme qui lui a été accordée en première instance au titre de ses débours provisoires à la somme de 28 009, 31 euros au 29 août 2012 ; que du fait de la mise hors de cause de M. Y..., l'ENIM sera débouté de ses prétentions et le jugement infirmé de ce chef ;

" 1°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. Y..., qui ne contestait pas sa responsabilité et demandait aux juges d'appel de statuer ce que de droit sur les demandes de la victime, n'avait pas sollicité sa mise hors de cause et avait seulement conclu à ce que son employeur soit reconnu civilement responsable, à ce que l'assureur de celui-ci ou celui du véhicule ayant causé le dommage soit tenu à garantie et qu'il soit dit n'y avoir lieu à action récursoire contre lui et son employeur en application des dispositions du code des assurances ; qu'en mettant hors de cause M. Y..., quand celui-ci n'avait formulé aucune demande expresse en ce sens, la cour d'appel a excédé les limites des demandes des parties ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, en sorte que les juges répressifs ne peuvent relever un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, après avoir souligné dans ses conclusions d'appel qu'il « ne contestait en aucune

façon sa responsabilité », M. Y...n'invoquait la responsabilité civile de son employeur que pour discuter la question de savoir quel assureur devait assumer les conséquences civiles du sinistre et se bornait à soutenir que cette prise en charge devait se faire sans action récursoire contre lui ou son employeur, sans prétendre à aucun moment à une irresponsabilité civile totale qui aurait découlé de sa qualité de préposé ; qu'en retenant, pour mettre M. Y...hors de cause et débouter l'ENIM de ses demandes en remboursement de débours formulées contre lui, que la reconnaissance de la responsabilité civile de son employeur impliquait son irresponsabilité civile, sans que les parties, qui n'avaient pas conclu sur ce point, aient été mises à même de débattre de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'en toute hypothèse, le préposé auteur d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle engage sa responsabilité à l'égard des tiers, même s'il n'a pas excédé les limites de sa mission ; qu'ayant, en l'espèce, déplacé un véhicule appartenant à un tiers, à l'insu de celui-ci et sans s'être assuré qu'il ne lui causerait pas de dommage, M. Y...a été condamné pour lui avoir causé des blessures involontaires suivies d'une incapacité supérieure à trois mois ; qu'en décidant que M. Y...devait être mis hors de cause dès lors que son employeur avait été déclaré civilement responsable de son acte, quand il résultait de ses constatations qu'il avait commis une infraction pénale et qu'il avait aussi nécessairement commis une faute intentionnelle en s'appropriant momentanément le véhicule d'un tiers, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susvisé " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause M. Y..., a déclaré M. X..., en sa qualité d'employeur de M. Y...tenus à indemnisation du préjudice subi par M. Z... des suites de l'accident du 22 avril 2011, a condamné M. X...à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 19 000 euros à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra ;

" aux motifs que ces dommages sont survenus alors qu'il (M. Y...) déplaçait le véhicule de M. Z... sans s'être rendu compte que son propriétaire était penché à l'intérieur de celui-ci ; que les parties n'ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l'accident était accessible à la circulation ; que l'accident précité doit donc s'entendre d'un accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que la mutuelle de Poitiers assurances fait observer qu'il ne suffit pas qu'un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident pour que la loi du 5 juillet 1985 ait à s'appliquer exclusivement et que le fait que M. Y...ait agi en sa qualité de préposé exclut le jeu des règles précitées ; que ce moyen qui ne doit s'entendre ni d'une exception de nullité ni d'une exception de garantie fondée sur une clause du contrat d'assurance, au regard des dispositions de l'article 385-1 du code de procédure pénale, apparaît recevable quand bien même il n'aurait pas été présenté en première instance ; que pour autant, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que dès lors qu'il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu'il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X..., il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z... ; que c'est donc à

tort que la décision entreprise qui sera réformée sur ce point, a déclaré Jean-François Y...responsable du préjudice subi par M. Z... ; que la mutuelle de Poitiers ainsi que M. X...ayant été l'un et l'autre déclarés tenus à indemniser M. Z... des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la mutuelle de Poitiers à l'encontre de M. X...qui devra lui payer à titre de provision pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 19 000 euros ;

1°) alors que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en décidant néanmoins que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation n'excluaient pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, alors qu'un véhicule terrestre à moteur était impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) alors que, à titre subsidiaire, l'assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation et condamné à indemniser le préjudice subi par la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ne peut pas exercer un recours subrogatoire contre le commettant du préposé qui a commis l'accident en se fondant sur l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; qu'en décidant néanmoins que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation n'excluaient pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil pour condamner M. X..., en qualité de commettant, à indemniser M. Z... de son préjudice, et le condamner à garantir la Mutuelle de Poitiers Assurances des condamnations mises à sa charge sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité d'assureur du véhicule ayant occasionné le dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

3°) alors qu'à titre subsidiaire, le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé, s'exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que M. X...soutenait devant la cour d'appel que M. Y...n'avait pas agi dans le cadre de ses fonctions dans la mesure où M. X...n'a à aucun moment donné pour tâche à M. Y...de déplacer un véhicule qui ne lui appartenait pas à savoir le véhicule de la victime M. Z... ; qu'en affirmant que M. Y...avait exercé ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé, tout en constatant que M. Y...s'était introduit de sa propre initiative dans le véhicule appartenant à M. Z... à l'insu de ce dernier et qu'il avait causé le dommage en faisant volontairement démarrer ce véhicule, ce dont il résultait que ce préposé était devenu, par l'effet d'une initiative personnelle sans rapport avec sa mission, gardien et conducteur occasionnel du véhicule d'un tiers au moyen duquel il avait commis l'acte dommageable, et qu'il avait ainsi agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 3, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et L. 211-1 du code des assurances, défaut de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause M. Y..., a déclaré la Mutuelle de Poitiers en sa qualité d'assureur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que M. X..., en sa qualité d'employeur de M. Y...tenus à indemnisation du préjudice subi par M. Z... des suites de l'accident du 22 avril 2011, a condamné M. X...à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 19 000 euros à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra ;

" aux motifs que ces dommages sont survenus alors qu'il (M. Y...) déplaçait le véhicule de M. Z... sans s'être rendu compte que son propriétaire était penché à l'intérieur de celui-ci ; que les parties n'ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l'accident était accessible à la circulation ; que l'accident précité doit donc s'entendre d'un accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il apparaît que cet accident est survenu alors que M. Y...était dans l'exercice de son activité professionnelle et le fait qu'il ait déplacé le véhicule litigieux n'avait comme objectif de lui permettre dans le cadre de cette activité l'accès à la porte de la glacière obstruée par la présence de cet utilitaire ; qu'il y a donc lieu de considérer que M. Y...était alors bien dans l'exercice normal de son activité professionnelle ; qu'en ce qui concerne la garantie de la mutuelle de Poitiers Assurances, il découle des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que ses dispositions sont applicables aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que la Mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d'assureur du véhicule ayant causé le dommage de M. Z... se trouve en conséquence tenue à garantie à son bénéfice sans pouvoir aux termes de l'article 2 de cette même loi, lui opposer le fait d'un tiers notamment la responsabilité du commettant, que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'accident survenu à M. Z... du fait de l'accident du 22 avril 2011 ; qu'en ce qui concerne M. X..., en sa qualité de commettant, la mutuelle de Poitiers assurances fait observer qu'il ne suffit pas qu'un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident pour que la loi du 5 juillet 1985 ait à s'appliquer exclusivement et que le fait que M. Y...ait agi en sa qualité de préposé exclut le jeu des règles précitées ; que ce moyen qui ne doit s'entendre ni d'une exception de nullité ni d'une exception de garantie fondée sur une clause du contrat d'assurance, au regard des dispositions de l'article 385-1 du code de procédure pénale, apparaît recevable quand bien même il n'aurait pas été présenté en première instance ; que pour autant, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que, dès lors, il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu'il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X..., il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z... ; que c'est donc à tort que la décision entreprise qui sera réformée sur ce point, a déclaré M. Y...responsable du préjudice subi par Robert Z... ; que la mutuelle de Poitiers ainsi que M. X...ayant été l'un et l'autre déclarés tenus à indemniser M. Z... des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la mutuelle de Poitiers à l'encontre de M. X...qui devra lui payer à titre de provision pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 19 000 euros ;

" alors que lorsque le prévenu préposé s'empare du véhicule d'un tiers impliqué dans un accident de la circulation et que l'assureur du véhicule a d'ores et déjà indemnisé la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le commettant, devenu gardien de ce véhicule lui conférant la qualité d'assuré, ne peut être condamné à indemniser la victime et l'assureur est irrecevable à formuler une demande à l'encontre du commettant ; qu'en condamnant néanmoins M. X...en sa qualité de commettant de M. Y..., préposé conducteur, à indemniser M. Z... de son préjudice, après avoir pourtant condamné la mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d'assureur du véhicule ayant occasionné le dommage à indemniser le préjudice subi par M. Z... sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et en déclarant recevable la mutuelle de Poitiers assurance à formuler une demande à l'encontre du commettant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 2, 3, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et L. 211-1 du code des assurances, défaut de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause M. Y..., a déclaré la Mutuelle de Poitiers en sa qualité d'assureur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que M. X..., en sa qualité d'employeur de M. Y...tenus à indemnisation du préjudice subi par M. Z... des suites de l'accident du 22 avril 2011, a condamné M. X...à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 19 000 euros à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra ;

" aux motifs que ces dommages sont survenus alors qu'il (M. Y...) déplaçait le véhicule de M. Z... sans s'être rendu compte que son propriétaire était penché à l'intérieur de celui-ci ; que les parties n'ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l'accident était accessible à la circulation ; que l'accident précité doit donc s'entendre d'un accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il apparaît que cet accident est survenu alors que M. Y...était dans l'exercice de son activité professionnel et le fait qu'il ait déplacé le véhicule litigieux n'avait comme objectif de lui permettre dans le cadre de cette activité l'accès à la porte de la glacière obstruée par la présence de cet utilitaire ; qu'il y a donc lieu de considérer que M. Y...était alors bien dans l'exercice normal de son activité professionnelle ; qu'en ce qui concerne la garantie de la mutuelle de Poitiers assurances, il découle des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que ses dispositions sont applicables aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que la Mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d'assureur du véhicule ayant causé le dommage de M. Z... se trouve en conséquence tenue à garantie à son bénéfice sans pouvoir aux termes de l'article 2 de cette même loi, lui opposer le fait d'un tiers notamment la responsabilité du commettant, que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'accident survenu à M. Z... du fait de l'accident du 22 avril 2011 ; qu'en ce qui concerne M. X..., en sa qualité de commettant, la mutuelle de Poitiers assurances fait observer qu'il ne suffit pas qu'un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident pour que la loi du 5 juillet 1985 ait à s'appliquer exclusivement et que le fait que M. Y...ait agi en sa qualité de préposé exclut le jeu des règles précitées ; que ce moyen qui ne doit s'entendre ni d'une exception de nullité ni d'une exception de garantie fondée sur une clause du contrat d'assurance, au regard des dispositions de l'article 385-1 du code de procédure pénale, apparaît recevable quand bien même il n'aurait pas été présenté en première instance ; que pour autant, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que, dès lors, il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu'il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X..., il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z... ; que c'est donc à tort que la décision entreprise qui sera réformée sur ce point, a déclaré M. Y...responsable du préjudice subi par M. Z... ; que la mutuelle de Poitiers ainsi que M. X...ayant été l'un et l'autre déclarés tenus à indemniser M. Z... des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la mutuelle de Poitiers à l'encontre de M. X...qui devra lui payer à titre de provision pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 19 000 euros ;

" alors que lorsque le prévenu préposé s'empare du véhicule d'un tiers impliqué dans un accident de la circulation et que l'assureur du véhicule a d'ores et déjà indemnisé la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le commettant, devenu gardien de ce véhicule lui conférant la qualité d'assuré, ne peut être condamné à indemniser la victime et l'assureur est irrecevable à formuler une demande à l'encontre du commettant ; qu'en condamnant néanmoins M. X...en sa qualité de commettant de M. Y..., préposé conducteur, à indemniser M. Z... de son préjudice, après avoir pourtant condamné la mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d'assureur du véhicule ayant occasionné le dommage à indemniser le préjudice subi par M. Z... sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et en déclarant recevable la mutuelle de Poitiers assurance à formuler une demande à l'encontre du commettant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 388-1 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen proposé pour l'ENIM et sur le premier moyen proposé pour M. X...pris en ses première et troisième branches ;

Attendu que, pour mettre M. Y...hors de cause, débouter M. Z... et l'ENIM de leurs prétentions dirigées contre lui et déclarer M. X..., en sa qualité d'employeur de M. Y..., tenu à indemniser M. Z... des suites de l'accident de la circulation dont il a été victime, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui s'est prononcée dans les limites des conclusions dont elle était saisie et qui a, sans contradiction, constaté que M. Y..., condamné pour une infraction non intentionnelle, avait conduit le véhicule impliqué dans l'accident afin d'exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur, a justifié sa décision, dès lors que les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation n'excluent pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé ;

D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation proposés pour M. X..., le premier pris en sa deuxième branche et sur le moyen relevé d'office ;

Vu les articles 388-1 du code de procédure pénale et L. 211-1 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, que seuls les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicides ou blessures involontaires ;

Attendu que, selon le second, l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur couvre la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule, l'assureur étant subrogé dans les droits du créancier de l'indemnité contre la personne

responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ;

Attendu que, pour condamner M. X..., en sa qualité de commettant du conducteur, à payer à la Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, la moitié de la somme qu'elle avait versée à la victime à titre de provision, l'arrêt retient que, dès lors qu'ils ont été l'un et l'autre déclarés tenus à indemniser M. Z... des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la Mutuelle de Poitiers à l'encontre de M. X...qui devra lui payer à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 19 000 euros ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Mutuelle de Poitiers exerçait contre le commettant du prévenu, conducteur non autorisé du véhicule impliqué dans l'accident, l'action subrogatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances, et que l'assureur du prévenu est sans qualité pour exercer, devant la juridiction pénale, une action récursoire contre la personne responsable de l'accident qui a obtenu la garde ou la conduite du véhicule contre le gré du propriétaire, l'arrêt a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers en date du 21 décembre 2012, mais en ses seules dispositions condamnant M. X...à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 19 000 euros à titre de provision pour le compte de qui il appartiendra, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

DIT que la Mutuelle de Poitiers est sans qualité pour exercer devant la juridiction répressive une action récursoire contre M. X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR02154

Publication

Bulletin criminel 2014, n° 137

Titrages et résumés

Cassation criminelle - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Loi du 5 juillet 1985 - Dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 - Compatibilité - Application - Règles de la responsabilité du fait d'autrui - Portée

Les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation n'excluent pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait de son préposé.

Justifie sa décision la cour d'appel qui dit non tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé, condamné pour blessures involontaires, conducteur du véhicule d'un tiers dans le cadre de l'activité accomplie pour le compte de son commettant

Cassation criminelle - ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Intervention ou mise en cause - Assureur du prévenu ou du civilement responsable - Subrogation dans les droits de la victime - Action récursoire contre des codébiteurs solidaires - Recevabilité (non)

L'assureur couvrant la responsabilité civile du prévenu, conducteur non autorisé d'un véhicule automobile et de son civilement responsable, qui a indemnisé la victime en cette qualité, ne peut exercer, devant la juridiction répressive, contre le responsable de l'accident ayant obtenu la garde ou la conduite du véhicule sans autorisation, l'action récursoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances

Cassation criminelle - ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Conditions - Recevabilité - Assureurs appelés à garantir le dommage - Exclusion - Cas - Assurance obligatoire des véhicules terrestre à moteur - Responsabilité civile du conducteur non autorisé - Action récursoire contre la personne responsable de l'accident

Précédents jurisprudentiels

Sur le n° 1 :

Sur le caractère non exclusif des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, à rapprocher :

2e Civ., 29 mai 2009, pourvoi n° 08-13.310, Bull. 2009, II, n° 128 (cassation) ;
Crim., 15 juin 2011, pourvoi n° 10-87.312, Bull. crim. 2011, n° 126 (2) (rejet).

Sur le n° 2 :

Sur le défaut de qualité de l'assureur d'un prévenu, subrogé dans les droits de la partie

civile et des tiers payeurs qu'il a indemnisés, pour exercer devant la juridiction pénale, sur le fondement de l'article 388-1 du code de procédure pénale, une action récursoire contre des codébiteurs solidaires, à rapprocher :
Crim., 3 juin 1992, pourvoi n° 91-80.752, Bull. crim. 1992, n° 218 (1) (rejet)

Textes appliqués

- Sur le numéro 1 : article 1384 du code civil ; loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Sur le numéro 2 : article 388-1 du code de procédure pénale ; article L. 211-1 du code des assurances